

ПАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК»,
ИНН 5040020598,
142784, Московская обл., г. Видное, мкр.
Жуково, д. 1

От: Иванов Иван Иванович,
140001, Московская обл., г. Люберцы, ул.
Примерная, д. 3, кв. 41,
тел. +7 (999) 999-99-99, ivanov@example.ru

ПРЕТЕНЗИЯ

Между мной и застройщиком заключен Договор участия в долевом строительстве №ДДУ-2023/000001 от 20.03.2023, согласно которому объектом выступает квартира по адресу: ЖК «Люберцы», корп. 8, кв. 247, Московская обл., г. Люберцы. Цена договора составляет 4200000 рублей.

Плановая дата передачи объекта по указанному договору – 01.09.2025. Фактически квартира передана 01.03.2026, то есть с нарушением срока на 181 день.

На основании статьи 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ размер неустойки за нарушение предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства составляет 1/150 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки. На момент расчета ставка рефинансирования составляла 21%. Расчет неустойки произведен следующим образом:

$4\,200\,000 \text{ руб.} \times 21 \% / 100 / 150 \times 181 \text{ дн.} = 1\,064\,160 \text{ руб.}$

Квартира передана с опозданием на 181 день. Застройщик не уведомлял о переносе сроков.

На основании вышеизложенного требую:

- а) выплатить неустойку в размере 1 064 160 рублей в течение 10 календарных дней с момента получения настоящей претензии;
- б) если квартира еще не передана, передать объект долевого строительства в разумный срок.

При неисполнении указанных требований буду вынужден обратиться в суд с требованием о выплате неустойки, компенсации морального вреда, штрафа в размере 50% от присужденной судом суммы (в соответствии со статьей 13 частью 6 Закона РФ «О защите прав потребителей») и судебных расходов.

«__» _____ 20__ г. _____ / _____

Образец. Не является юридической консультацией. Персональные данные вымышлены. law-docs.ru